

SI PRENOTI

A DEBITO

(artt. 146 d.p.r.

115/2002 e 59

d.p.r.131/1986)



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO**

SEZIONE II CIVILE

Il tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei giudici:

dott. Caterina Macchi - presidente rel.

dott. Luca Giani - giudice

dott. Vincenza Agnese - giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel **P.U. n.541-1//2023 R.G.** avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale richiesta da:

**PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO**

**NEI CONFRONTI DI**

CP\_1 c.f. P.IVA\_1 )

Il Tribunale

esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice Delegato;

osserva quanto segue.

Con atto depositato in data 18.5.2023 la Pt\_1 della Repubblica presso il Tribunale di Milano,

facendo in particolare riferimento alla segnalazione effettuata in data 16.5.2023 dal dr. Persona\_1

amministratore giudiziario di Controparte\_2 (in seguito anche Contr), controllante di

CP\_1 ha formulato richiesta di apertura della liquidazione giudiziale.

Il contraddittorio è stato regolarmente instaurato ai sensi dell'art. 40 CCI, mediante notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza compiuta a mezzo PEC dalla cancelleria in data 24.5.2023; la società non si è costituita.

Sussiste la competenza internazionale di questo Tribunale ai sensi degli artt. 3 e 4 Reg. UE 848/2015 dal momento che il **Org\_1** i trova in Italia; precisamente, la sede legale, principale ed effettiva della società è situata in Milano, via Antonio da Recanate n. 2, non ricorrendo elementi per localizzarla in luogo diverso; sussiste, per le medesime ragioni, la competenza territoriale ex art. 27 comma 3 CCI di questo Tribunale.

La parte resistente è un imprenditore che esercita un'attività commerciale e non presenta congiuntamente i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) CCI, come reso evidente dai dati dell'attivo patrimoniale e dei ricavi dei bilanci relativi agli esercizi 2020 e 2021, acquisiti dalla cancelleria. La società risulta pertanto soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 121 CCI.

Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza del debitore, quale presupposto ex art. 121 CCI per l'apertura della dichiarazione giudiziale, è definito dall'art. 2 co. 1 lett. b) CCI quale lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

È da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa come risulta dai seguenti elementi.

**CP\_1** è controllata al 100% da **Controparte\_2** la cui liquidazione giudiziale è stata aperta su ricorso dell'amministratore giudiziario con sentenza del 22.5.2023. Detta sentenza segue cronologicamente all'apertura della liquidazione giudiziale di **Controparte\_4** avvenuta con sentenza del 14.4.2023. Quest'ultima, controllata al 100% da **Contr** al pari di **CP\_1** era operatore specializzato in servizi relativi all'utilizzo di valute virtuali e di portafoglio digitale.

**CP\_1** si occupa esclusivamente dell'infrastruttura informatica e tecnologica della piattaforma di **Controparte\_4**.

Nell'assemblea ordinaria di **CP\_1** del 27.4.2023 è stata evidenziata l'indisponibilità in capo alla società di fondi che le consentano di far fronte alle obbligazioni scadute nei confronti dei dipendenti, nonché al pagamento dei contributi previdenziali e dei debiti tributari riferiti ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023, ammontanti a € 31.779,34, atteso che l'attivo della società è essenzialmente costituito da bitcoin depositati sulla piattaforma gestita da **Orga** ed ora bloccata; è stato dato atto della situazione contabile al 31.12.2022, che registra una perdita di € 97.883,00. Non sussiste evidentemente alcuna possibilità di continuazione dell'attività di impresa, atteso l'assoggettamento a liquidazione giudiziale che ha coinvolto le altre società del gruppo; tanto che lo stesso consigliere di

amministrazione di **CP\_1** **Parte\_2** aveva convocato l'assemblea ordinaria di cui si discorre ponendo espressamente all'odg la presentazione di richiesta di apertura della liquidazione giudiziale in proprio, anche congiuntamente a **Orga** l'assemblea ha deliberato in tal senso, officiando quale difensore l'avv. Ivan Fossati per la presentazione di ricorso congiunto, ma il **Pt\_2** aveva successivamente mutato di avviso nell'imminenza del deposito del ricorso approntato dal difensore, sì che nessuna iniziativa processuale era poi stata assunta in proprio da **CP\_1** bensì dalla sola **Orga**. Ricorre dunque il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 u.c. codice della crisi, dal momento che i debiti scaduti sono superiori a 30.000 euro.

La domanda qui in esame è da qualificarsi come richiesta dell'apertura della liquidazione giudiziale di gruppo ex art. 287 CCI, avuto riguardo alla già avvenuta apertura della liquidazione giudiziale della controllante **Contr**, controllante al 100% di **Controparte\_4** con sentenza di questo tribunale del 14.4.2023. In primo luogo, sussistono i requisiti di cui all'art. 287 comma 1 CCI: oltre al rapporto di controllo, è evidente il vincolo organizzativo che avvinceva le società, prima della nomina dell'amministratore giudiziario, essendo **Parte\_2** socio di maggioranza di **Contr**, e membro del cda della stessa, amministratore unico di **Orga** amministratore di **CP\_1**. Emerge indubbiamente l'opportunità della nomina del medesimo giudice delegato e del medesimo curatore già designati per la procedura di liquidazione della controllante e della controllata **Controparte\_4**.

Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi degli artt. 49 e 287 CCI.

#### **P.Q.M.**

- 1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di **CP\_1** **P.IVA\_1**, con sede in via Antonio da Recanate n. 2 quale procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg. UE n. 848/15;
- 2) NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Caterina Macchi;
- 3) NOMINA Curatore il dr. **Parte\_3**, professionista iscritto all'albo di cui all'art. 356 CCI e in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCI;
- 4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi

precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;

- 5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 22 novembre 2023 ore 9,30 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio ubicato nel Palazzo di Giustizia di Milano, sezione II civile, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 CCII e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
- 6) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al precedente n. 5 per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 CCI;
- 7) ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 CCI;
- 8) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
  - a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
  - b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
  - c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
  - d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
  - e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
- 9) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art. 193 CCI;
- 10) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 CCI, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;

11) ORDINA ai sensi dell'art. 45 codice della crisi, che la presente sentenza sia comunicata in copia integrale al curatore, al debitore istante ed al pubblico ministero;

12) DISPONE la trasmissione ai sensi dell'art. 45 e 49 co. 4 CCI all'ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, da quella effettiva anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione.

Così deciso in Milano, il 22/06/2023.

Il presidente est.  
Caterina Macchi